



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2016.0000774994

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0000292-44.2015.8.26.0556/50000, da Comarca de Araraquara, em que é embargante PEDRO CARLOS DO NASCIMENTO, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERNANDO SIMÃO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.

São Paulo, 20 de outubro de 2016.

FREITAS FILHO

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Embargos de Declaração nº 0000292-44.2015.8.26.0556/50000

Embargante: Pedro Carlos do Nascimento

Embargado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Comarca: Araraquara

Voto nº 14646

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou ambiguidade – Fundamentação suficiente do v. acórdão – Rejeitados os Embargos de Declaração.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos, tempestivamente, por **PEDRO CARLOS DO NASCIMENTO**, contra v. Acórdão de fls. 305/315, que rejeitou a preliminar arguida e deu parcial provimento ao recurso defensivo.

O embargante, a fls. 329/334, sustenta que há omissões e contradições no v. acórdão no tocante aos pontos indicados. Assim, requer a supressão destes, com a reforma da decisão, nos moldes expostos, e para fins de prequestionamento.

É o relatório.

A priori, cabe anotar que, não se prestam os embargos para fins de revisão do julgamento. O acolhimento dos



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

argumentos defensivos, conforme convencimento da turma julgadora com base no que foi trazido nos autos extingue a atividade jurisdicional deste órgão colegiado. Eventual inconformismo, pertinente ao mérito, poderá ser formulado nas vias recursais cabíveis.

De rigor é a rejeição dos embargos de declaração, vez que o v. acórdão impugnado não apresenta qualquer vício.

A C. Turma Julgadora decidiu de acordo com seu entendimento, expondo as razões de seu convencimento.

Clara é a intenção de rediscussão matéria já examinada, dando aos presentes embargos de declaração caráter infringente, o que é notoriamente inadmissível no âmbito do recurso escolhido, cuja admissibilidade está expressamente restrita aos fundamentos aludidos nos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Mera rediscussão de alegação já examinada e decidida. Impossibilidade. Rejeição. Necessidade. - É basilar que, examinada a alegação trazida nas razões de recurso, e buscando o embargante, exclusivamente, rediscutir a decisão colegiada, não pode se socorrer dos embargos de declaração ante a evidente ausência de omissão (ED nº 0015238-94.2009.8.26.0050, Rel. João Morenghi, j. 22/08/2012).

As questões arguidas foram devidamente enfrentadas no v. acórdão, inexistindo qualquer contradição, omissão, obscuridade ou ambiguidade a ser sanada pela via dos embargos.

Desta feita, ante a ausência de quaisquer dos vícios que os autorizem, não se prestam os embargos para suscitar apenas o prequestionamento com vistas à interposição de eventual recurso.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME DE SENTENÇA PLEITO PELA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE DEBATE IMPLÍCITO DA TESE NO ACÓRDÃO INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE EMBARGOS REJEITADOS. Incabíveis os embargos de declaração quando ofertados com o fim único de requerer prequestionamento expresse, sendo que restou demonstrado que a matéria foi amplamente debatida pelo Tribunal, não apresentado qualquer um dos requisitos dispostos no artigo 619 do Código de Processo Penal.” (TJMS, EDcl-ReexSen 2010.018992-9/0001-00, 2ª T. Crim., rel. Des. MANOEL MENDES CARLI, DJ 22/10/2010, p. 32).

Ante o exposto, pelo meu voto, **REJEITO** os Embargos de Declaração, devendo restar inalterado o v. Acórdão embargado, determinando-se seu devido cumprimento.

Aguinaldo de FREITAS FILHO

Relator